

עין משפט
גד מצוה

בג א מוי' פ"י מהל' שמיטין הל' יד סמג עשין קאָ קאָב ולאין רסא:

ⓘ

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה וקדשתם כו' והעברת שופר תרועה נחשק: **(ב)** תוס' ד"ה ולתקופות. כדפי' דיוס אחד בשנה חשוב שנה ולתקופה מניסין מונין ומולד תשרי כהר"ד: **(ג)** תוס' ד"ה שהחש כו' ולא ראה לאומרו דמוטב כל"ו ותיבת פי' נמחק: **(ד)** ר"ה בשנה כו' פריך דהא אמר רב חסדא כל"ו: **(ה)** בא"ד לרגלים והבא גמי מצוי לשנויי הכי:

ⓘ

מוסף רש"י

שהחדש מתבסח בו. שהלכנה אינה נראית בעילוי לכל העולם, דכתיב חַדֵּשׁ בַּכֶּסֶה (סנהדרין א'). שהלכנה מתבסח בו שאינה נראית לכל העולם אלא שחרית לישני מונח וערבית לישני מערב, כדאמר (קטן כב.) עֲשִׂים וְאֶרְעָב שְׁמַת מַתְּכָה סִיחָרָא (ביצה טז.). הוי אומר זה ר"ה. שנתה בראש חדש, אלא שאר חגים באמצע החדש הם (סנהדרין שם) דללו שאר יו"ט כגד נמנמנה הלכנה במקנא ונראית בכל מקום (ביצה שם). בככה ליוס חגג, אמצעית חגא, תקעו נחשוש הלכנה שופר כשהוא מתבסח ביום חגגו (שם). מלך בנבט תחלה. לפני הקציה ליון (ע"ז ב.). משפט עבדו. שלמה המלך (שם). מקמי דליפוש חרון אף. של הקציה מפני פשעי לבו, שמה חק ושלום יפרע מן המלך כל סורטו מפני החרון (שם).

ⓘ

רבינו הגנאל

ולשמיטין. מנלן, דכתיב ובשנה השביעית שנת שבתון וגו'. וגמר שנה שנה מתשרי דכתיב מראשית השנה. וליובלות. אוקימנא לה' ישמעאל דסבר האי דכתיב וקדשתם את שנת החמשים שנה וגו', מלמד שמתקדשת שנת היובל מתחלתה, כלומר מראש השנה. דייק [נ"א: רדאיקן מלישנא יתירא מאחר דכתיב וקדשתם את שנת החמשים, שנה להם בא, אלא ללמד שקידוש שנת היובל מראש השנה, ורבנן שחולקין על ר' ישמעאל אומרים למה בא שנה ללמוד כי היובל שנים אחת מקדשו ולא חדשים. תניא איך יובל היא שנת החמשים שנה מה ת"ל, לפי שנאמר וקדשתם את שנת החמשים שנה, שיכול

ח:

בתחילת שעה ט"ו דהיא שעה שלישית של יום וסימן ו"ד פי' ציוס ו' בסוף שעה י"ד היה המולד מאחר שלא היה ר"ה עד יום ו' שקידש אדם הראשון החדש נמצא שנברא העולם בכ"ה באלול ואותה שנה של תוהו שמונין משום דיוס אחד בשנה חשוב שנה וכשתדקק על מולד ניסן של תוהו שלפני תשרי של יישוב שבו נברא אדם תמצא מולד חלקים שאתה צריך להשלך ב' ד' תל"ח לאחריו ב' ימים ד' שעות תל"ח חלקים ומולד תשרי של תוהו שלפניו שנמצא ב' ה' ר"ד ולתקופה מניסין של תוהו מונין שהיתה התקופה בתחילת ליל ארבעה ונמצאת תקופת תשרי של יישוב של אחריו ציוס ד' ט"ו שעות כדאמרנין בפרק כיצד מעבדין^(א) אין צין תקופה לתקופה אלא תשעים ואחד יום ו' שעות ומחצה נמצא דשמי תקופות ט"ו שעות ונמצא דקדמה תקופת תשרי למולד א' כ"ג פי' יום אחד כ"ג שעות ונמצא דקדמה תקופת ניסן את המולד ו' ט' תרמ"צ דלחצי שנה עודפת התקופה על המולד ה' י' תרמ"ב פי' וכשתרף ה' י' תרמ"ב עס א' כ"ג עולה ו' ט' תרמ"ב והרי עכשיו נוהגין למנות מתשרי של תוהו שנות העולם כדפי' דיוס אחד בשנה חשוב שנה (ט) ותקופת ניסן מונין מולד תשרי ב' ה' ר"ד חוקקים להסיר ו' ט' תרמ"ב ודבר תימה הוא צמה נחלקו ר"א ור' יהושע דמניא לקמן (דף יב.) מונין לתקופה מניסן ולמולדות מתשרי והאל הוי יכולים לגבד הדבר דכ"ד שעות מייכסי סיהרא צין חדמא לעמיקא כדאימא^(א) בסוף פ"ק דערכין (דף ט: ושם) והם מרמיקין המולד זה מזה ב' ד' תל"ח כולי האי אין ראו' לטעות דאין יטעו בו שני ימים: **שהחדש** מתבסח בו. שאין הלכנה

לרחוקים כגון שחרית לבני מערב וערבית לבני מזרח לפי שקטנה היא סמוך לחדושה כפי' הקונטרס והציא ר"ת ׳וראיה מויקרא רבה בפרשת אמור אל הכהנים דקאמר התם תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו והלא ניסן חדש ונכסה ויש בו חג אלא זה שחגו בו ציוס ו' ויש בו חג אלא יצא צימו דבפרק חלק (פאהדין דף יז:.) גבי עמונ ומואב שיצבי צישי דארעא לישראל הוו וכו' ״והר"ר משולם מפרש שהחדש מתבסח בו שאין חטאת ר"ח קרב בראש השנה כדכתיב וישראל כלל שנה וחשיב י"ב בראשי חדשים ובאופן דמוסף דר"ה וחיות אשר הנה מרובעות יסד ר"א הקלירי מוספי חדש עשתי עשרה דהיינו פרים בני בקר שנים ואיל אחד כצשים בני שנה שצעה ושעיר לכפר והשיב לר"ת שלא אמר שאין בו מוסף אלא מתבסח שלא הזכיר הכא חטאת בקרב דמלגד כמו שהזכיר עולה ועוד פי' מתבסח שאין מוכירין מוסף של ר"ח בתפלה משום דאמר' רשב"ג ה"ל צריה דצסים קליה עייל קמי תיבותא כי מטי לראשי חדשים אישתק ולא ראה לאמרו ^(א) פי' דמוטב שיצא זכאי ויכפר על החייב ואל יצא חייב ויכפר על הזכאי פירוש ההוא דר"ח קרוי חייב משום דאמר' ^(א) אמר הקצ"ה הביאו כפרה וכו' עכ"ל ור"ת רגיל להזכיר ולומר מלגד עולת החדש ולסיים ושני שעירים לכפר חד דר"ח וחד דר"ה^(א): **בעשרה** בתשרי הוא. לרב אשי דאמר לעיל ארבעה ראשי השנה צד' ראשי חדשים ^(א) פריך ^(א) הא דא"ל רב חסדא לעיל רגל שבו ר"ה לרגלים ^(א) הוה נמי מני לשנויי הכא הכי: **ורבנן** שנת חמשים אחת מונה. לרבנן כיון דאינה מתקדשת מתחילתה אינטרין ליה קרא להכי ולא אינטרין למעוטי סופה מחמת דמוסיפין מחול על הקדש דהשתא מבצרי ציזי אסופי מצעיא וא"ת אדרבה כ"ש דלריך טפי משום דכתיב בקרא שנה ואין כאן שנה שלימה אא"כ תמשך עד יוה"כ אחר ויש לומר דכיון דלא שייך טעמא דמוספת ממילא בלא שום יתור ממעטא מקרא דוקדשתם דמשמע דוקא שנת החמשים: ואי

שהחדש מתבסח בו הוי אומר זה ר"ה ובתיב יכי חק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב ת"ר כי חק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב מלמד שאין ב"ד של מעלה נכנסין לדין אא"כ קידשו ב"ד של מטה את החדש תניא איך כי חק לישראל הוא אין לי אלא לישראל לאומות העולם מנין ת"ל משפט לאלהי יעקב א"כ מה ת"ל כי חק לישראל מלמד שישראל נכנסין תחילה לדין כדרב חסדא ^(א) דאמר רב חסדא מלך וציבור מלך נכנס תחילה לדין שנאמר ²משפט עבדו ומשפט עמו מאי טעמא אי בעית אימא לאו

אורח ארעא למיקם מלכא אבראי ואיבעית אימא מקמי דליפוש חרון אף: ולשמיטין: מנלן דכתיב ³ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ וגמר שנה שנה מתשרי דכתיב ⁴מראשית השנה ולגמור שנה שנה מניסן דכתיב ⁵ראשון הוא לכם לחדשי השנה ^(א) דנין שנה שאין עמה חדשים משנה שאין עמה חדשים ואין דנין שנה שאין עמה חדשים משנה שיש עמה חדשים: וליובלות: יובלות באחד בתשרי הוא יובלות ב' בתשרי הוא דכתיב ⁶ביום הכפורים תעבירו שופר הא מני ^(א) רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא היא דתניא ⁷וקדשתם את שנת החמשים שנה מה ת"ל לפי שנאמר ביוה"כ יכול לא תהא מתקדשת אלא מיוה"כ ואילך ת"ל וקדשתם את שנת החמשים מלמד שמתקדשת והולכת ^(א)מתחילתה מכאן אמר ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקא ^(א)מר"ה עד יוה"כ לא היו עבדים נפטרין לבתיהן ולא משתעבדין לאדוניהם אלא אוכלין ושותין ושמהין ועמרותיהן בראשיהן כיון שהגיע יוה"כ ^(א)תקעו ב"ד בשופר נפטרו עבדים לבתיהן ושדות חוזרות לבעליהן ורבנן ^(א)שנים אחתה מקדש ואי אתה מקדש חדשים תניא איך יובל היא מה תלמוד לומר לפי שנאמר וקדשתם את שנת החמשים יכול כשם שמתקדשת והולכת מתחילתה כך מתקדשת והולכת בסופה ואל תתמה שהרי מוסיפין מחול על קדש תלמוד לומר ⁸יובל היא שנת החמשים שהרי החמשים אחתה מקדש ואי אתה מקדש שנת החמשים ואחת ורבנן

שהחדש מסבסח צו. לרחוקים צו. שחרית לבני מערב וערבית לבני מזרח לפי שקטנה היא סמוך למידושה: **אלא אם כן קדשו החדש כו'.** וה"ק אם קצעו ישראל את חק החדש יהא משפט להקצ"ה: **מלך וציבור.** כשהקצ"ה דן אותם מלך נכנס תחילה: **משפט עבדו.** שלמה קאמר ליה: **דליפוש חרון אף.** בשביל עונות לבור: **מנלן.** ששנת שמיטה מקודשת מר"ה ואסור בעבודת הקרקע: **וקדשתם שנת החמשים מה ס"ל.** מכיון שאמר שבע שצמות שנים והעצרת שופר ^(א) בחדש השביעי יודע אני שהיא שנת החמשים: **לא נפטרים לציהסם.** דכתיב תעבירו שופר והדר וקראתם דרור: **ולא משתעבדין.** דכתיב וקדשתם את שנת החמשים: **ועטרופיהן בראשיהן.** אם ראה לשום עטרה בראשו להראות שינא חפשי: **שנים אסם מקדש.** כששנת יובל נכנסה מצוה על צ"ד לומר מקודשת השנה: **ואי אסם מקדש שום חדש.** כר"א בר"ש דאמר לקמן בפרק שני (ד' ד.) צין שנראה בזמנו צין שלא נראה בזמנו אין מקדשין אותו ויליף טעמא מהכא: **לפי שנאמר וקדשתם אם שנת החמשים.** דילפינן מיניה שמתקדשת מתחלתה: **יכולנך מסקדשם בסופה.** אחר ראש השנה ותמשוך עד יום הכפורים: **ואל סתמה.** אם משמרין אותה צמוך שנה שלאחריה: **שהרי מוסיפין מחול על קודש.** כדאמרנין לקמן [ט.] בשמעמין: **פ"ל יובל היא.** מיעוטא היא:

ורבנן
ברוקא היא דתניא ⁷וקדשתם את שנת החמשים שנה מה ת"ל לפי שנאמר ביוה"כ יכול לא תהא מתקדשת אלא מיוה"כ ואילך ת"ל וקדשתם את שנת החמשים מלמד שמתקדשת והולכת ^(א)מתחילתה מכאן אמר ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקא ^(א)מר"ה עד יוה"כ לא היו עבדים נפטרין לבתיהן ולא משתעבדין לאדוניהם אלא אוכלין ושותין ושמהין ועמרותיהן בראשיהן כיון שהגיע יוה"כ ^(א)תקעו ב"ד בשופר נפטרו עבדים לבתיהן ושדות חוזרות לבעליהן ורבנן ^(א)שנים אחתה מקדש ואי אתה מקדש חדשים תניא איך יובל היא מה תלמוד לומר לפי שנאמר וקדשתם את שנת החמשים יכול כשם שמתקדשת והולכת מתחילתה כך מתקדשת והולכת בסופה ואל תתמה שהרי מוסיפין מחול על קדש תלמוד לומר ⁸יובל היא שנת החמשים שהרי החמשים אחתה מקדש ואי אתה מקדש שנת החמשים ואחת ורבנן

התם תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו והלא ניסן חדש ונכסה ויש בו חג אלא זה שחגו בו ציוס ואין לך חדש שהוא נכסה ויש בו חג וחגו ציומו אלא תשרי ועוד מפרש ר"ת מתבסח מוזמן כמו ליום הכסא יצא צימו דבפרק חלק (פאהדין דף יז:.) גבי עמונ ומואב שיצבי צישי דארעא לישראל הוו וכו' ״והר"ר משולם מפרש שהחדש מתבסח בו שאין חטאת ר"ח קרב בראש השנה כדכתיב מלגד עולת החדש ומנחתה ולא כתיב מלגד חטאת ועולה והקשה לו ר"ת דכריש תוספתא דשצועות תניא ^(א) (ל') שעירים מקריבים ישראל בכל שנה וחשיב י"ב בראשי חדשים ובאופן דמוסף דר"ה וחיות אשר הנה מרובעות יסד ר"א הקלירי מוספי חדש עשתי עשרה דהיינו פרים בני בקר שנים ואיל אחד כצשים בני שנה שצעה ושעיר לכפר והשיב לר"ת שלא אמר שאין בו מוסף אלא מתבסח שלא הזכיר הכא חטאת בקרב דמלגד כמו שהזכיר עולה ועוד פי' מתבסח שאין מוכירין מוסף של ר"ח בתפלה משום דאמר' רשב"ג ה"ל צריה דצסים קליה עייל קמי תיבותא כי מטי לראשי חדשים אישתק ולא ראה לאמרו ^(א) פי' דמוטב שיצא זכאי ויכפר על החייב ואל יצא חייב ויכפר על הזכאי פירוש ההוא דר"ח קרוי חייב משום דאמר' ^(א) אמר הקצ"ה הביאו כפרה וכו' עכ"ל ור"ת רגיל להזכיר ולומר מלגד עולת החדש ולסיים ושני שעירים לכפר חד דר"ח וחד דר"ה^(א): **בעשרה** בתשרי הוא. לרב אשי דאמר לעיל ארבעה ראשי השנה צד' ראשי חדשים ^(א) פריך ^(א) הא דא"ל רב חסדא לעיל רגל שבו ר"ה לרגלים ^(א) הוה נמי מני לשנויי הכא הכי: **ורבנן** שנת חמשים אחת מונה. לרבנן כיון דאינה מתקדשת מתחילתה אינטרין ליה קרא להכי ולא אינטרין למעוטי סופה מחמת דמוסיפין מחול על הקדש דהשתא מבצרי ציזי אסופי מצעיא וא"ת אדרבה כ"ש דלריך טפי משום דכתיב בקרא שנה ואין כאן שנה שלימה אא"כ תמשך עד יוה"כ אחר ויש לומר דכיון דלא שייך טעמא דמוספת ממילא בלא שום יתור ממעטא מקרא דוקדשתם דמשמע דוקא שנת החמשים: ואי

ארבעה ראשי שנים פרק ראשון ראש השנה

מסורת הש"ס

(א) [לקמן טז.] ע"ז ב: **(ב)** [לעיל ז.] לקמן טז: **(ג)** [ערכין כח.] ד' וקדושין מ: **(ד)** [לעיל ז:] א שנת קלא: **(ו)** [לקמן כד.] ח [עירובין טז.] ט [ז"ל לקמן כז:] י [וע' חוס'] ביט טז. ד"ה אחיון, ס [ז"ל ליצ:] ט [שנועות ט. חולין ס:] ט [וע"ע חוס'] ביט טז. ד"ה אחיו ותר' עירובין מ. ד"ה זכרון ותר' לקמן לה: **(ט)** [ע"י רש"א],

ⓘ

תורה אור השלם

1. בי חק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב: תהלים פא ה
2. ויהי דברי אלה אשר התחננתי לפני יי קרבים אל יי אלהינו יומם ולילה לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל דבר יום ביומו: מילים א ח גט
3. ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לך שורך לא תורע ובקרא לא תזמור: ויקרא כה ד
4. ארץ אשר יי אלהיך דרש אותה תמיד עני יי אלהיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה: דברים יא יב
5. החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה: שמות יב ב
6. והעברת שופר תרועה בחדש השביעי בעשור לחדש ביום הכפרים תעבירו שופר בכל ארצכם: ויקרא כה ט

7. וקדשתם את שנת החמשים שנה וקראתם דרור בארץ לכל ישיביה יובל הוא תהיה לכם ושתם איש אל אחותו ואיש אל משפחתו תשבו: ויקרא כה י
8. יובל הוא שנת החמשים שנה תהיה לכם לא תורעו ולא תקצרו את ספידיה ולא תבצרו את נודדיה: ויקרא כה יא

ⓘ

גליון הש"ס

תר"ח שהחשוש בכו', וחר"ד משולם מפרש: עיין יומא ג ע"א מדיה אלא למ"ד:

^[1] בכניסתה תהא מתקדשת בראש השנה וציאתה [נ"א: וביציאתה] תהא מושכת והולכת עד יום הכפורים, שכן מוסיפין מחול על קודש [נ"א: הקודש], ת"ל יובל היא שנת החמישים שנה תהיה לכם, אין קדושתה אלא עד ראש השנה